

**MODULO PER LA RICHIESTA DI RECESSO DAL CONTRATTO PER IL SERVIZIO
DI TELEFONIA FISSA**

Il/La sottoscritto/a _____

(Indicare nome e cognome intestatario SIM/linea telefonica)

Codice Fiscale _____

Documento di Identità - Tipo: _____

Numero: _____

Numero del Titolare della linea telefonica: _____

Indirizzo di Residenza - Via _____

Numero: _____

Città: _____

Provincia: _____

CAP: _____

Recapito telefonico alternativo per eventuali chiarimenti: _____

CHIEDE

In relazione all'utenza/e _____

- ☐ il recesso
☐ il recesso per modifiche contrattuali *
☐ il recesso entro 14 giorni **

È necessario barrare la modalità con cui desideri recedere dal servizio:

- ☐ Con cessazione definitiva della linea e perdita del numero⁽¹⁾
☐ Con portabilità verso altro operatore tramite codice di migrazione⁽²⁾

⁽¹⁾ Tale modalità comporta la perdita definitiva del numero oggetto di recesso. Il Cliente è informato che, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, salvo rinuncia, potrà avvalersi del diritto di trasferire la/e numerazione/i cessata/e a seguito della risoluzione contrattuale verso un altro operatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della risoluzione.

⁽²⁾ Tale modalità prevede che sia il Cliente a fornire il codice di migrazione al futuro Operatore entro massimo 30 giorni dalla scadenza del termine per recedere senza costi

Si ricorda che, in caso di portabilità, i canoni maturati e l'eventuale traffico (telefonico ed internet) generato fino al completamento della procedura di portabilità verso l'altro operatore non saranno oggetto di rimborso e le verranno addebitati secondo le condizioni previste dall'offerta scelta.

* Il diritto di recesso per modifiche contrattuali si intende applicato, come previsto dall'art. 98-septies decies, comma 5 del D. Lgs. 207/2021 (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), in caso di variazioni contrattuali comunicate da WINDTRE. Potrà esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione entro 60 giorni dalla comunicazione di variazione comunicata tramite fattura e pubblicata sul sito WINDTRE nella sezione WINDTRE Informa.

** Ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo, il diritto di recesso può essere esercitato entro i 14 giorni successivi all'attivazione del servizio fuori dai locali commerciali senza indicarne le ragioni e senza penalità. Nel caso in cui il cliente non abbia richiesto che la prestazione del servizio inizi durante il periodo di ripensamento non sarà tenuto al versamento di alcun importo a seguito dell'esercizio del recesso nei termini previsti; nel caso in cui, invece, abbia esplicitamente richiesto che la prestazione del servizio inizi durante il periodo di ripensamento, sarà tenuto al versamento di un importo proporzionale a quanto gli è stato fornito fino al momento in cui ha informato WINDTRE della volontà di recedere. La richiesta di recesso comporterà la restituzione dei Prodotti abbinati all'offerta (es: Modem, Antenna etc...) entro 30 giorni dalla richiesta di recesso. La mancata restituzione sarà intesa come manifestazione di volontà del Cliente di acquistare comunque il Prodotto stesso. In questo caso, WINDTRE addebiterà un corrispettivo pari alla somma della rata iniziale, delle rate a scadere e della rata finale per l'acquisto del Prodotto.

La richiesta potrà essere inoltrata tramite i seguenti canali:

- lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. - CD MILANO RECAPITO BAGGIO - Casella Postale 159 - 20152 Milano (MI),
- servizioclienti159@pec.windtre.it,
- punto vendita WINDTRE di proprietà,
- chiamata al 159,
- form presente sul nostro sito per recesso da WEB.

Come indicato nelle Condizioni Generali di Contratto (consultabili sul sito www.windtre.it) la richiesta di recesso:

- a. dovrà essere accompagnata da copia di documento d'identità valido;
- b. comporterà l'eventuale addebito, laddove previsto* e **, del costo contrattualmente previsto per la disattivazione della linea fissa;
- c. prevederà, in caso di passaggio ad altro operatore con mantenimento del numero, oltre all'invio della comunicazione di recesso* anche della richiesta di passaggio direttamente all'altro operatore entro 60 giorni dalla comunicazione di variazione comunicata tramite fattura e pubblicata sul sito WINDTRE nella sezione WINDTRE Informa;
- d. determinerà la disattivazione dell'utenza decorsi, laddove previsto, 30 giorni dal ricevimento della stessa;
- e. comporterà l'addebito degli importi connessi alla fornitura del servizio telefonico erogato successivamente al ricevimento della richiesta di recesso, in conformità alla normativa vigente, fino alla disattivazione dell'utenza;
- f. determinerà l'addebito delle eventuali rate residue dovute per l'acquisto dei Prodotti abbinati all'offerta (es: Modem, Antenna etc...) e/o per l'eventuale contributo di attivazione, ove previsto, a rate o in unica soluzione, secondo la modalità indicata dal Cliente:

- ☐ pagamento rateizzato
☐ pagamento unica soluzione

Data _____

Firma _____

Allegati:

1. Copia del documento identità in corso di validità
2. Copia del codice fiscale